

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة
قضية تنفيذية رقم (18-2022)
انابات المفروق رقم (3658-2021)

بناء على انتحابي خبرا في القضية رقم اعلامة من قبل سعادة القاضي للتنفيذ في محكمة صلح البلدية الشمالية الموقرة وموضوعها وضع اليد على حصص المحكوم عليه (علاء الدين محمود محمد صبح) على قطعة الأرض رقم 704 حوض 24 ظهر فريوان ، حي رابعة رقم 24 من أراضي البلدية الشمالية قرية نايه ، وبعد الانتقال إلى رقية العقار برفقة سعادة مأمور التنفيذ ووكيل الجهة المدعية في هذه القضية ، وقد تلهمت المهمة الموكلة لي من سعادة مأمور التنفيذ وهي مطابقة سند التسجيل مع المخططات والواقع وإعطاء وصف دقيق وشامل لقطعة الأرض وما عليها من اشجار ومباني ان وجدت ومدى قربها وبعداها عن الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتقدير قيمة حصص المحكوم عليه في هذه القضية (علاء الدين محمود محمد صبح) ، وذلك عند الكشف على العقار برفقة مأمور التنفيذ بتاريخ (17-10-2022) ، بعدها طلبت من سعادة مأمور التنفيذ الامهال واعطاء الوقت الكافي لإعداد التقرير فوافق مشكورا بعد ذلك وبعد معاينة موقع القطعة المذكورة واخذ القياسات اللازمة تبين لي ما يلي :-

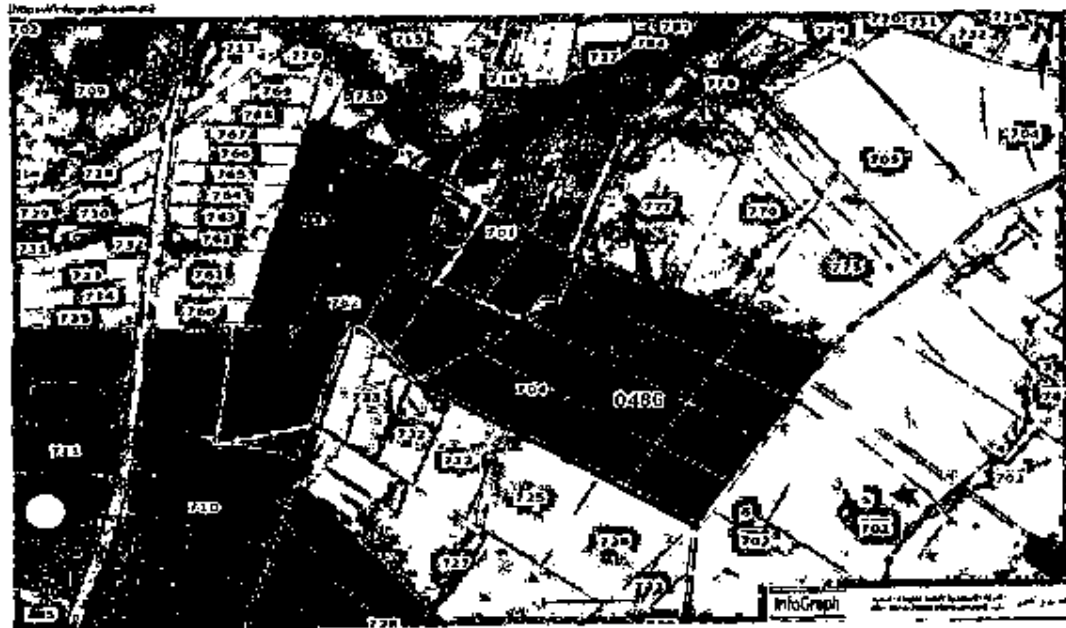
1 - سند التسجيل والمخططات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك وصفة لتنظيم فيها زراعي خارج حدود التنظيم ، ومساحتها تساوي (234629.57 متر مربع) حسب سند التسجيل .

2 - تقع قطعة الأرض موضوع للشمال بمسافة (4.30 كم) من محطة المعروفات بقرية نايه والواقعة على طريق بغداد الدولي ، وهي للشرق بمسافة (650 م) من طريق نايه ام القطين ، وقطعة الأرض مختلفة الشكل والأضلاع يحدها شمالا وجنوبا وغربا شوارع شبة مستقيمة يمكن الوصول اليها بسهولة في السيارة ويقطعها من الجنوب إلى الشمال مجرى وادي ، وقطعة الأرض تربتها صفراء مائلة قليلا للحمراء يطفو على سطحها بعض الحجارة البركانية الصغيرة والمتوسطة الحجم ويظهر فيها كانت مزرعة بزرعات موسمية مثل البنوتة والبطيخ وكانت تروى من بحر ماء بارض مجاورة ، وهي خالية من الانشاءات والأشجار ملبخ ، وصالحة للزراعات الموسمية مثل الشعير ولباقى المزروعات فن توفر مصدر مائي لها وهي متوسطة البعد عن الخدمات ، وجيدة لزراعة الأشجار المتنوعة ان توفرت لها مصدر مياه للري .

وتاليا صورة فضائية يليها صور فتوغرافية توضح جانبها من المواقع وكما يلي :-

معلومات الأرض

<http://maps.google.com/maps/@33.333333,44.444444,15z>



1 من 1

12/4/2022, 8:40 PM

توقيع



Handwritten signature or mark.

3 - التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فإتني أقدر سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض مبلغ بمقدار (0.60 دينار) بما يعادل (600 دينار للدونم الواحد) ، ومنها فإن قيمة كامل قطعة الأرض

تساوي (234629.57 م² × 0.60 دينار) = 140777.742 دينار / وهذا المبلغ لكامل الشركاء ، وحيث أن المحكوم عليه (علام الدين محمود محمد صبح) يمتلك من الأرض حسب حصصه (14 حصة) من أصل جامعة الحصص البالغة (72 حصة) ومنها فإن حصة المحكوم عليه (علام الدين محمود محمد صبح) من قيمة الأرض تصبح تساوي كما يلي : -
54718.20 دينار × (14 حصة + 72 حصة) = 27373.450 دينار / مهلغا وقدره سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون دينارا وأربعمائة وخمسون فلسا ،

4 - على ضوء ما ورد بالمواد من (83 - 86) من قانون اصول المحاكمات المدنية فإتني أبين للمحكمة الموقرة ما يلي
أ- لم استلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم . به- قمت بإعداد تقرير الخبرة بنفسي ولوحدي دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى
ج - لم يتم الإلصاح صا جاء في تقرير خبرتي لأي طرف . د - تم إحالة الوثائق التي سلمتني إياها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للهبوض بالمهمة الموكولة لي ، مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفضيكية والفتوغرافية لتوضيح التقرير ، كما تم الاستعانة بموقع دائرة الأراضي والمساحة الإلكتروني بخصوص الرجوع إلى اللوحات وبيانات التغيير اللازمة وسعر الأساس لانجاز المهمة .
و - قمت أنا الخبير الفني المقدر العقاري والمساح المرخص / زياد مصطفى قاسم الخطيب صاحب مكتب خاص . في المفرق وأريد خلوي 0796396301 بإعداد التقرير بعد أن استلذت في أعداده على واقع حال قطعة الأرض وعلى مبرزات القضية المسلمة لي من المحكمة ، وقد استغرق الوقت في إعداد التقرير 10 ساعات شاملة للعمل الميداني والمكتبي ، وإن الطرق والأسس التي قمت باستخدامها وبنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بيني وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو حداوة ،،، وهذه خبرتي
تحريرا بتاريخ 2022/11/03 م

خبير فني / مساح مرخص ومقدر عقاري معتمد
زياد مصطفى الخطيب

مساح مرخص والمقدر العقاري المعتمد
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01